

【제 목】 : 직원의 의무 위반(경고)

【내 용】

- 우리 원 「인사규정」 제42조(직원의 의무)에 따르면 직원은 직무 내·외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 되며,
 - 「임직원 행동강령」 제41조(직장 내 괴롭힘의 금지)에 따르면 직장 내에서 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 임직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 안된다고 정하고 있다.

【참고자료】 「인사규정」

제42조(직원의 의무) ① 직원은 법령 및 심사평가원의 제규정을 준수하고 창의적이고 성실한 자세로 직무를 수행하여야 한다.
② 직원은 친절하고 공정하게 직무를 수행하여야 하고, 직무와 관련하여 사례·증여·향응·금품의 수수 등 부정행위를 하여서는 아니 된다.
③ 직원은 직무 내·외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.
④ 직원은 재직 중은 물론 퇴직 후에도 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
⑤ 직원은 직무를 수행함에 있어 상급자의 정당한 지시에 따라야 한다.
⑥ 직원은 근무시간 중 정당한 사유 없이 근무지를 이탈하여서는 아니 된다.
⑦ 직원은 심사평가원의 사업수행을 저해하거나 저해할 우려가 있는 행위를 하여서는 아니 된다.
⑧ 직원은 직무를 수행함에 있어서 종교 등에 따른 차별 없이 공정하게 업무를 처리하여야 한다.

【참고자료】 「건강보험심사평가원 임직원 행동강령」

제41조(직장 내 괴롭힘의 금지)

① 임직원은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 임직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 "직장 내 괴롭힘"이라 한다)를 하여서는 아니 된다.

②~③ (생략)

- 그런데 ○실 □부 소속 A는 2021년 5월 11일, 12일 동료 직원에게 욕설 등 폭언을 한 사실이 있으며, 같은 부 소속 B는 2019년 9월 9일 동료직원에게 전화를 걸어 욕설 등 폭언을 한 사실이 있다.

- 이들의 언행이 「근로기준법」, 「임직원 행동강령」 등에서 금지하고 있는 직장 내 괴롭힘 행위에 해당하는지에 대해 신고 내용과 관련자 문답, 증빙자료, 직장 내 괴롭힘 인정기준과 외부 전문가 자문 등을 종합적으로 검토한 결과,
 - A의 언행은 신고인-피신고인 간 지위·관계의 우위가 인정되지 않고, 일부 신고내용에 대한 사실관계가 확인되지 않아 직장 내 괴롭힘이 성립하지 않으며,
 - B의 언행은 공개적으로 동료 직원의 명예를 훼손하거나 반복적·지속적으로 동료 직원의 인격권을 침해하는 등 업무상 적정 범위를 초과하였다고 볼 수 없어 직장 내 괴롭힘이 성립하지 않았다.
- 다만, A·B의 언행이 성립요건 불충분으로 직장 내 괴롭힘 가해 행위에는 해당하지 않는다고 하더라도,
 - 동료 직원에 대한 부적절한 언행으로 인해 「인사규정」 제42조의 직원의 의무를 위반하여 품위를 손상시킨 사실이 있으며,
 - 그 결과 동료 직원의 근무환경을 저해하고 정신적 고통을 유발하는 등 우리 원 조직문화를 저해시킬 위험을 초래하였다.
- 또한 문제가 되는 A·B의 언행은 신고내용이 사실로 확인되거나 일부 요건이 충족되었다면 직장 내 괴롭힘 가해행위로 인정될 가능성이 있었으므로,
 - A·B에게 그 언행이 직장 내 괴롭힘으로 인정될 수 있었음을 주지시켜 향후 동료 직원의 인격권을 침해하거나, 근무환경을 악화시키는 직장 내 괴롭힘 행위가 발생하지 않도록 교육할 필요가 있다.

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 직원의 의무를 위반한 관련자에 대해 ‘경고’하여 주시기 바라며, 관련자의 부적절한 언행이 직장 내 괴롭힘으로 인정될 수 있었음을 주지시켜 향후 관련자에 의한 직장 내 괴롭힘 행위가 발생하지 않도록 특별 교육을 실시하고 면담 등을 통해 주기적으로 관리하는 등 직장 내 괴롭힘 예방 노력을 철저히 해 주시기 바랍니다.(경고)

※ 관련자

- | | | |
|----|----|---|
| ○실 | □부 | B |
| ○실 | □부 | A |